

1500764-24.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... do acusado, já condenado por tentativa de furto qualificado e furto biqualeficado (certidão de fls. 321/322), bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a lei sobretudo quanto à prática de crimes patrimoniais, fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime previsto no art. 180, "caput" do Código Penal, em 02 anos de reclusão e pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500764-24.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500764-24.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077444/2021 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 16872412 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 36/21/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2077444 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF FERREIRA CORDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus ALEF FERREIRA CORDO e CLEITON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, qualificados a fls. 23 e 27, respectivamente, porque, agindo em concurso, previamente ajustados entre si, com unidade de propósitos e desígnios, receberam e, no dia 18 de março de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Corbelia, altura do numeral 30, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos, CLEITON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE conduziu, em proveito comum, o veículo Chevrolet/Onix, cor preta, placas BEQ 7H60, pertencente à empresa-vítima

Unidas S/A, que sabiam ser produto de crime.

Consta, ainda, que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Corbélia, altura do numeral 30, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ALEF FERREIRA CORDO e CLEITON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, qualificados a fls. 23 e 27, respectivamente, agindo em concurso, com unidade de propósitos e desígnios, ocultavam e transportavam, de forma compartilhada, duas armas de fogo de uso permitido, consistente em uma pistola, calibre 380, marca Glock, com 09 (nove) munições íntegras, e um revólver, calibre 38, marca Taurus, com 04 (quatro) munições íntegras, ambas com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

Segundo o apurado, no dia 24 de fevereiro de 2021, nas dependências da empresa-vítima, situada na Avenida Thomas Edison, nº 103, Barra Funda, na cidade de São Paulo, Damary Belen Arellano Cavieres celebrou contrato de locação do citado automóvel, não efetuando sua devolução no prazo acordado, qual seja, 02 de março de 2021 (cf. boletim de ocorrência carreado a fls. 10/12).

Após a apropriação, os denunciados, cientes de sua origem espúria, receberam o veículo em questão.

Ocorre que, no dia 18 de março de 2021, policiais civis realizavam patrulhamento pelo bairro Picanço, na cidade de Guarulhos, com vistas a coibir delitos de furto de cabos de cobre, quando avistaram ALEF caminhando pela via pública em atitude suspeita.

Este, ao notar a presença da Polícia, saiu correndo e entrou apressadamente no automóvel Chevrolet/Onix, o qual estava estacionado no local, tendo CLEITON como condutor, ocasião em que tentaram empreender fuga, sendo prontamente interceptados pela viatura e abordados.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. Todavia, após pesquisas de praxe, constatou-se que o veículo era produto de apropriação indébita.

Na oportunidade, foi realizada inspeção no interior do automóvel, onde foram localizadas, escondidas no forro do banco, as armas e munições apreendidas.

Denúncia recebida à fl. 164.

Os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 237/239).

Ratificado recebimento da denúncia às fls. 242.

Em audiência de instrução e julgamento, os acusados foram interrogados após a oitiva das testemunhas (fls. 290/293)

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. (fls. 290/293).

A Defesa requereu a improcedência da ação penal por insuficiência de provas; e caso condenados, apresentou teses subsidiárias (fls. 305/318).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação procede.

A materialidade dos delitos de receptação dolosa e transporte ilegal de armas de fogo com numeração suprimida ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/25, boletim de ocorrência de fls. 10/12 (apropriação indébita do veículo Onix), além do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e 21, além do laudo pericial das armas apreendidas de fls. 208/217.

As autorias são certas.

A testemunha Wellington, representante legal da empresa Unidas S/A, confirmou que o veículo apreendido junto aos acusados é o mesmo que foi locado e não devolvido (objeto do crime de apropriação indébita) em data anterior (fls. 10 e 17).

O BO de fls. 10/12 comprova a apropriação indébita do veículo Onix apreendido em poder dos réus.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

Com efeito, os policiais Vinicius e Moacyr, ouvidos em juízo, narraram os fatos da mesma forma como descrito na denúncia.

Em Juízo (fls. 266/267), o policial Vinicius disse que o veículo encontrado na posse dos acusados era produto de apropriação indébita e ainda que foram encontradas as armas escondidas embaixo do banco do passageiro "É policial civil. Participou da ocorrência. Não conhecia os acusados. No dia dos fatos estavam em diligências na região de Guarulhos quando no local dos fatos visualizaram Alef atravessando a rua. Ao perceber a presença dos policiais, Alef correu e entrou no veículo Onix. Tentaram abordar os acusados os quais tentaram empreender fuga de ré, porém não lograram êxito uma vez que vinha outro veículo em sentido oposto. Pediram para os acusados descerem do carro, mas estes se recusavam. Por fim os acusados desceram e procederam à abordagem. Foram revistados e nada de ilícito foi encontrado com os acusados. Após minuciosa revista no veículo encontraram as armas Glock e revólver 38 ambos com numeração adulterada. Através de pesquisas no veículo constaram que se tratava de objeto de apropriação indébita. Constataram ainda que Alef estava sendo investigado por outra delegacia pela prática de furto a um condomínio. Foram encaminhados ao DEIC onde foi dada voz de prisão aos acusados. Desde a abordagem os acusados se reservaram ao direito de permanecer em silêncio não fornecendo informação alguma a respeito do veículo ou das armas encontradas. As armas estavam localizadas dentro do banco do passageiro na parte da espuma, entre a espuma e o ferro. Alef não disse nada a respeito de possuir um comércio por perto do local dos fatos. A revista minuciosa nos veículos é realizada na parte de baixo do veículo, na parte do forro, traseira dos bancos e embaixo dos bancos, de forma que olhando embaixo do banco do passageiro perto da espuma conseguiram visualizar as armas. Puxando a capa do banco as armas estavam entre a espuma e o ferro do veículo. Não precisou arrancar a capa do banco bastando somente puxá-la para visualizar as armas. O veículo foi devolvido à empresa da forma como o encontraram e sem avaria alguma.

Seu colega Moacyr, também ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, deu a mesma versão: É policial civil. Participou da ocorrência. Estava patrulhando no bairro do Picanço. Deparou-se com o réu (Alef) frustrado, tentando dar entrada em um condomínio, logo em seguida ele se dirigiu até o veículo (Onix), que estava o outro réu (Cleiton). Acreditou ser uma atitude suspeita e abordou ambos. Quando realizaram a abordagem, os réus demoraram para sair do carro, o que gerou ainda mais suspeita. Abriram o veículo e os suspeitos foram revistados; não estavam em posse de nada ilícito. Perguntou acerca do carro e nenhum dos indivíduos responderam sobre ele. Consultou a placa do veículo, a qual constou que era fruto de apropriação indébita. Ao revistar o carro, encontraram duas armas, um revólver

calibre 38 e uma pistola 380 em meio à forração dos bancos. Embora não tenha achado as armas, estas estavam municiadas, seu Vinicius disse que estavam na forração dos bancos. Eles ficaram quietos durante toda abordagem. A ocorrência se deu no período da tarde. Não sabia que o réu Alef Ferreira Cordo já foi dono de um comércio perto da região onde foi abordado. Dirigiu o carro até o departamento o banco do veículo estava mexido, mas não destruído, o banco estava normal. Não se recorda se forração do banco estava danificada. Não acompanhou quando o veículo foi entregue à locadora. Não se recorda se o banco do veículo estava danificado.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Assim, não há que se desconsiderar o testemunho de policiais. É que, como já se tem decidido: “os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais”.

“Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

Em sede policial, os acusados preferiram permanecer calados (fls. 22 e 26).

O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito inclui-se até mesmo a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal.

Porém, não se pode olvidar que a postura de permanecer calado mostra-se incompatível com aquela de quem se diz inocente. Este, por óbvio, clama por seu estado de inocência quando é preso.

A propósito:

PROVA – INTERROGATÓRIO POLICIAL – SILÊNCIO DO RÉU – EFICÁCIA – O silêncio do réu, por ocasião de seu interrogatório na polícia, é atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo assim a oportunidade de esclarecer, de pronto, algum equívoco de seus acusadores. (TACRIMSP – AP 1.048.433 – 15ª C – Rel. Juiz Fernando Matallo – J. 22.05.1997)

"A menos dê o acusado convincentes razões de sua inopinada mudez na fase do inquérito, será força interpretá-la por indício grave de culpa. É que nenhum inocente, que deveras o seja, deixa correr, sem protesto enérgico, injusta acusação; suposto seja direito do réu permanecer calado no interrogatório, paga contudo alto preço por isso decai da oportunidade de justificar-se perante quem o acusa. E, nas mais das vezes, este silêncio é confissão tácita de culpa. (TACRIMSP - AP 1.039.941 - 15ª C - Rel. Juiz Carlos Biasotti - J. 06.03.1997

Em Juízo, os réus negaram o delito, ofertando versões contraditórias e inverossímeis.

CLEITON, disse que no dia dos fatos deu uma carona para ALEF para que este pudesse resolver problemas relacionados ao comércio que possuía. Disse que "alugou" o veículo Onix de uma amiga de prenome Damares. Desconhecia a existência de qualquer arma dentro do veículo, não sabendo dizer de onde elas apareceram. : "Tem 36 anos. É amasiado. Tem 3 filhos. Terminou o segundo grau. Trabalha no estabelecimento de sua irmã (Edna de Oliveira Alburquerque). Ganha por dia cerca de R\$ 60,00 (sessenta reais). Não é usuário de nenhum entorpecente. Possui passagem criminal de furto, em 2014. Possui passagem na época de quando era menor de idade por furto. Ficou cerca de 1 mês na Fundação Casa. Cumpriu medida socioeducativa de internação. O outro réu (Alef Ferreira Cordo) é um amigo de sua irmã, que frequenta o restaurante que trabalha. Não se recorda a quanto tempo o conhece. O veículo foi alugado por meio de uma amiga (Damares), que mora em seu bairro, ele pagou alguns dias que combinou com ela, mas o restante não conseguiu pagar por dificuldade financeira. O carro estava cerca de um mês atrasado. Não fazia ideia das armas que estavam no carro. Encontrou o outro réu no restaurante. Enquanto conversavam, Alef disse que tinha que ir para Guarulhos, para resolver alguns problemas relacionados com um antigo comércio que possuía. Combinaram que iria dar uma carona paga, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais). Não conhecia os policiais que o abordaram. Contou por cima a situação do veículo para Alef, após sair do DP. Viu as armas vagamente, enquanto dava o depoimento. Não sabe como elas surgiram. No momento da abordagem, os oficiais puxaram sua ficha criminal e pediram dinheiro para liberá-los; por não possuir dinheiro para pagar a extorsão, foram levados ao DEIC. Quando revistaram o carro na rua, não possuía nenhuma arma, mas ao chegar no DEIC, elas apareceram.

Por sua vez, ALEF também disse que estava somente pegando uma carona com CLEITON asseverando ainda que, após constatarem que o veículo era produto de ilícito, os policiais pediram quantia em dinheiro para liberá-los.. Desconhecia a existência das armas: "Tem 28 anos. É casado. Possui 2 filhos e está aguardando o terceiro. Concluiu o ensino médio. Está trabalhando. Trabalha em uma imobiliária e na internet. Ganha em volta de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) ao mês. Não é usuário de entorpecente. Tem passagem criminal, por furto. Ficou preso 2 meses. Não possui passagem menor de idade. O outro réu (Cleiton), é um conhecido irmão de uma outra amiga. Conheceu o outro réu acerca de 2 a 3 meses. O veículo estava em posse do Cleiton, apenas pediu uma carona paga, para ir até seu antigo comércio. Não sabia que tinha armas dentro do carro. Encontraram-se em frente ao restaurante da irmã de Cleiton, isto ocorreu por volta do meio dia. Cleiton iria leva-lo até o seu antigo estacionamento, para resolver algumas questões de documentação. Iria pagar para o Cleiton leva-lo até o local, por conta que ele estava no intervalo de seu trabalho e o local era longe, então acertaram um valor para ir até o destino, por volta de R\$ 70,00 (setenta reais). Não se recorda com exatidão a distância do restaurante até o estacionamento, mas levava cerca de uma hora para chegar ao local. Foi a primeira vez que viu o Cleiton com o carro, no dia não sabia como ele ficou em posse deste veículo. Logo após serem preso, Cleiton contou que não estava fazendo o pagamento do veículo alugado. Não sabia que possuía arma no carro. Nunca tinha visto os policiais anteriormente. Encontrou-se com o Cleiton na Vila Prudente e foram até Guarulhos. Durante a abordagem, os policiais após verificarem que o veículo estava sob apropriação indébita, pediram uma quantia em dinheiro para liberá-los, porém não possuía dinheiro para pagar essa extorsão. Foram levados ao

DEIC e ficaram cerca de uma hora no local. Somente após uma hora no corró da viatura que as armas apareceram. O forro do banco estava intacto.

As palavras dos acusados, além de estúrdias e inverossímeis, encontram-se isoladas diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Como era de esperar, os acusados não trouxeram aos autos nenhuma prova de suas alegações.

A tal Damares, pessoa que teria “alugado” o veículo Onix ao acusado CLEITON, nunca apareceu nos autos para confirmar sua versão.

Da mesma forma, a alegação de extorsão por parte dos policiais é vaga e desarrazoada visto que os policiais nunca haviam visto os acusados anteriormente até a data dos fatos.

Em que pese a negativa dos acusados, esta não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxeram, que afastasse de si a responsabilidade pelos crimes ora apurados, limitando-se, como já dito, a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pelos policiais civis em juízo, que apresentam sequência lógica e coesa.

Os acusados são pessoas adultas, possuidores de razoável instrução. Ambos ostentam várias passagens criminais por delitos patrimoniais. Não seriam ingênuos a ponto de receberem um veículo junto a outra pessoa, sem questionar a origem do bem ou pedir qualquer documentação. É evidente que tinham ciência da origem ilícita do bem.

Ademais, o fato de terem sido flagrados ilegalmente em posse do veículo próximo ao local onde um dos réus possui comércio, não os absolve dos crimes a eles imputados sobretudo considerando as evidências acima explanadas de que sabiam da origem ilícito do carro, bem como das armas escondidas em seu interior.

Ainda, afastada a fantasiosa hipótese de que os policiais inseriram propositalmente as armas no forro dos bancos visto que conforme narrado por um dos milicianos e ao contrário do sustentado pela Defesa, a apreensão das armas não ocasionou dano algum ao banco embaixo do qual estavam escondidas as armas.

E mais, o boletim de ocorrência acostado às fls. 10/12 confirma que o veículo apreendido em poder dos acusados era produto de apropriação indébita, dias antes do ocorrido.

Como é cediço, no crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do(s) agente(s), caberá a ele(s) o encargo de comprovar a licitude da posse, invertendo o ônus da prova. No caso em tela, os acusados ALEF e CLEITON não se desincumbiram desse ônus.

Outrossim as armas encontradas no banco do passageiro do veículo apreendido pelos policiais foram objeto de perícias cujos laudos atestam que referidas armas estavam com numeração suprimida e aptas a efetuar disparos (fls. 208/221).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que os réus receberam, em proveito próprio, objeto (veículo) que sabiam ser produto de crime (apropriação indébita), pelo que infringiram o disposto no art. 180, “caput”, do Código Penal.

Não há que se falar, de outra banda, em desclassificação do delito do art. 16 para aquele tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Embora as figuras típicas do parágrafo único constem no art. 16 da Lei n.

10.826/03, não quer dizer que o objeto material se restrinja às armas de fogo de uso permitido. Tais figuras foram equiparadas à posse ou porte ilegal de fogo de uso restrito apenas para efeito de incidência da mesma sanção penal.

Assim, o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento prevê a conduta de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado. O tipo penal não faz nenhuma distinção entre arma de fogo de uso permitido ou proibido. Basta que a arma apresente numeração, marca ou qualquer outro sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, como no caso em tela.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta comprovado que os acusados sem a devida autorização legal, transportavam armas de fogo com numeração suprimida pelo que infringiu o disposto no art. 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Por fim, por terem sido as armas encontradas numa mesma situação fática, deve ser considerado um só crime.

Nesse sentido:

“A apreensão de mais de uma arma em poder do agente não caracteriza concurso formal de delitos, mas delito único” (STJ, HC 110.800/SP, 5ª T., j. 29-10-2009, rela. Mina. Laurita Vaz)

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Primeiramente em relação ao réu CLEITON

Quanto ao crime de receptação, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, ante os péssimos antecedentes do acusado, já condenado por tentativa de furto qualificado e furto biqualeficado (certidão de fls. 321/322), bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a lei sobretudo quanto à prática de crimes patrimoniais, fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime previsto no art. 180, “caput” do Código Penal, em 02 anos de reclusão e pena pecuniária de 20 dias-multa.

Face à agravante da reincidência em crime doloso grave (certidão de fls. 319, pena extinta em 06.03.17, não considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena pela metade, totalizando 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

Quanto ao crime de transporte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a apreensão de duas armas muniadas (pistola, calibre 380, marca Glock, com 09 munições íntegras, e um revólver, calibre 38, marca Taurus, com 04 munições íntegras ambas muniadas), considerando ainda os péssimos antecedentes do acusado, já condenado por tentativa de furto qualificado e furto biqualeficado (certidão de fls. 321/322), bem como sua personalidade deformada (que o leva reiteradamente a violar a lei), mendaz e antiética (pois preferiu mentir em seu interrogatório de modo intencional para tentar enganar o julgador, acusando os policiais que o prenderam de tentativa de suborno, sem qualquer prova e demonstrando total falta de arrependimento em sua nefasta conduta), fixo a pena base além do mínimo legal, em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Face à agravante da reincidência em crime doloso grave (certidão de fls. 319, pena extinta em 06.03.17, não considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena pela metade, totalizando 06 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 22 dias-multa.

Com relação ao réu ALEF:

Quanto ao crime de receptação, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal para o crime previsto no art. 180, "caput" do Código Penal, em 01 ano de reclusão e pena pecuniária de 10 dias-multa.

Quanto ao crime de transporte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a apreensão de duas armas municiadas (pistola, calibre 380, marca Glock, com 09 munições íntegras, e um revólver, calibre 38, marca Taurus, com 04 munições íntegras ambas municiadas), bem como sua personalidade deformada, mendaz e antiética (pois preferiu mentir em seu interrogatório de modo intencional para tentar enganar o julgador, acusando os policiais que o prenderam de tentativa de suborno, sem qualquer prova e demonstrando total falta de arrependimento em sua nefasta conduta), fixo a pena base além do mínimo legal em 04 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno CLEITON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE e ALEF FERREIRA CORDO, já qualificados nos autos, por incursos no art. 180, "caput", do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, a cumprirem em estabelecimentos adequados, o primeiro (CLEITON) a pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 52 dias-multa, e o segundo (ALEF) pena de 05 anos de reclusão e 23 dias-multa, calculado os valores unitários das penas pecuniárias no mínimo.

Fixo-lhe ao acusado CLEITON regime fechado para início do cumprimento de pena. Quanto ao acusado ALEF, fixo-lhe regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "a" e "b", CP).

Os condenados deverão pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03.

Permito o recurso em liberdade, pois responderam ao processo nesta situação, não havendo justa causa para a decretação da prisão neste momento.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome dos condenados no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios sua imediata transferência para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA